

한국농어촌공사 감사

[주의] 요구

제 목 (y)(y)(y) ①①①①①①①①①사업 건설현장 안전관리 소홀

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 마을과 주민들의 삶에 활력을 불어넣는 활성화 방안을 도모하기 위하여 “(y)(y)(y) ①①①①①①①①①사업”을 ☆☆☆☆☆☆도 △□▽시와 위·수탁 협약을 체결하여 [표 1]과 같이 시행하고 있고, (y)(y)(y)의 우수한 자연경관과 풍부한 산림자원을 활용한 쉼터조성 등 (y)(y)(y)만의 특화공간 조성을 위한 “「쉼터 및 테마경관 조성 외 2종 공사」 조경공사(이하 “(y)(y)(y) 조경공사”라 한다)”를 진행하고 있으며, 공사계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

(단위: 백만 원)

지구명	사업명	사업면적	주요 사업내용	총 사업비

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

(단위: 천 원)

지구명	공사명	공사계약			비고
		계약상대자 (대표자)	계약기간	계약금액	

자료: ☆☆☆본부 제출자료 재구성

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제점

감사실에서 2025. 11. 25. ☆☆☆본부에서 시행 중인 ㉠㉠㉠ 조경공사 현장에 대하여 안전감찰을 실시한 결과 다음과 같은 내용의 안전관리 업무를 부적절하게 실시한 사실을 확인하였다.

가. 신규채용 건설 일용근로자 기초안전보건교육 이수 미확인

「산업안전보건법」 제31조(건설업 기초안전보건교육)에 따르면 건설업의 사업주는 건설 일용근로자를 채용할 때에는 안전보건교육기관이 실시하는 안전보건교육을 이수하도록 하여야 하고, 해당 근로자가 채용 전 안전보건교육을 이수한 경우는 그러하지 아니한다고 되어 있다.

그리고 「건설공사안전관리지침」 제10조(시공 안전 계획의 이행 확인)에 따르면 공사감독원은 수급인이 시공 안전 계획에 따라 안전관리 업무를 적정하게 수행하는지 확인하여야 하고, 그 결과 시정할 사항이 있을 시 필요한 조치를 요구할 수 있으며, 이 경우 수급인은 지체없이 그 조치를 이행하여야 하고,

제18조(신규채용자의 안전관리)에 따르면 감독원은 수급인이 신규로 건설 일용근로자를 채용하는 경우 신규채용자의 건설업 기초 안전보건교육 이수증 확인 후 감독원에게 사본을 제출하도록 지도·감독하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「공사감독업무지침」 제35조(안전관리)에 따르면 감독원은 수급인이 「

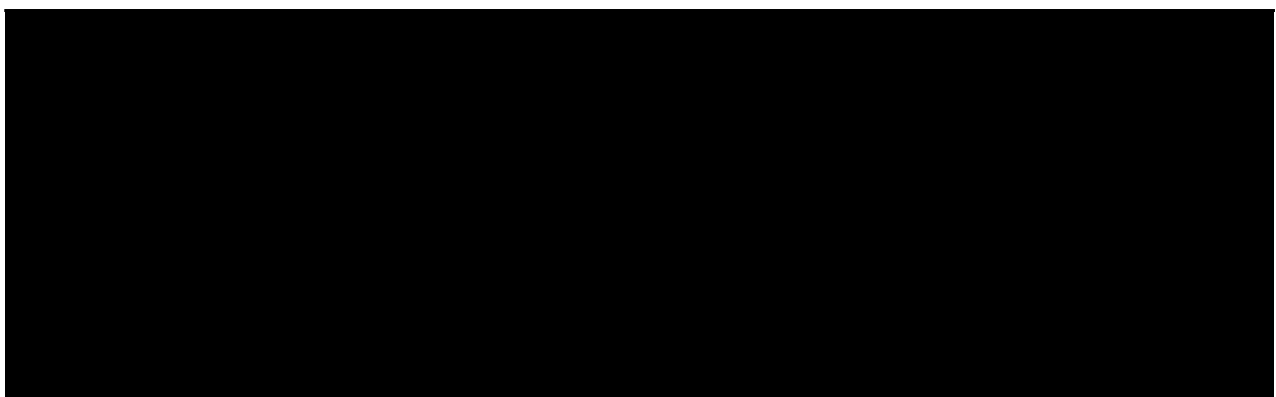
건설공사안전관리지침」에 따라 현장 안전관리 등 관련 규정을 이행하게 하여야 하며, 그 결과 등 서류를 기록·유지하는지 이행상태를 점검하도록 되어 있다.

따라서 공사감독원은 사업주가 신규로 건설 일용근로자를 채용하는 경우 건설업 기초안전보건교육 이수 여부를 확인 후 이수증 사본을 제출하도록 관리·감독하여야 한다.

그런데 ㉠㉠㉠ 조경공사 현장 시공사인 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡주식회사는 [그림 1]과 같이 2025. 9. 17. 신규로 채용된 일용 근로자 PPP 등 10명에 대하여 “신규채용자 교육”을 실시하고 작업에 투입하였으나, “건설업 기초안전보건교육” 이수 여부는 10명의 신규채용 근로자 중 QQQ 등 2명의 근로자에 대한 건설업 기초안전보건교육 이수증만 확인하였고,

상기 2명을 제외한 나머지 8명의 신규채용 근로자는 건설업 기초안전보건교육 이수증을 제출하지 않았으며, 해당근로자의 기초안전보건교육 이수 여부를 확인하지 않았다.

[그림 1] 안전교육 일지 및 기초안전보건교육 이수증



신규채용자 교육 문서 - 대상 근로자 수 10명

건설업 기초안전보건교육 이수 확인 - 근로자 2명

자료: ㉠㉠㉠ 조경공사 현장 비치 문서 감사인 촬영

나. 고위험 공종 작업시 작업허가제 및 위험성평가¹⁾ 미실시

1) 사업주가 스스로 유해·위험요인을 파악하고 그 수준을 결정하여 위험성을 낮추기 위한 적절한 조치를 마련하고

국토교통부 「건설 현장 추락사고 방지 종합대책」(2019. 4. 11. 시행)에 따르면 공공이 시행하는 건설공사의 현장 안전관리 강화에 관한 필요사항을 정하여 건설 현장의 안전사고 예방을 목적으로,

시공자는 2m 이상의 고소작업·1.5m 이상의 굴착·가설공사, 철골 구조물 공사, 2m 이상의 외부 도장공사, 승강기 설치공사 등 위험공종을 작업하기 전에 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 작업계획을 제출하고, 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 승인을 받은 후 작업에 착수하도록 하는 「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침」(2020. 4. 1. 시행)을 시행하였다.

그리고 「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시)에 따르면 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 결과에 따라 해당 법령의 명령에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다고 되어 있으며,

「공사감독업무지침」 제35조(안전관리) 제5항에 따르면 공사감독원은 「산업안전보건법」 제36조에 따라 시공자가 공사현장의 유해위험 요인을 찾아내어 위험성을 결정하고 추가적인 조치를 하는지 등 위험성평가의 실시 여부를 확인하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「건설공사안전관리지침」 제10조(시공 안전 계획의 이행 확인)에 따르면 공사감독원은 수급인이 시공 안전 계획에 따라 안전관리 업무를 적정하게 수행하는지 확인하여야 하고, 그 결과 시정할 사항이 있을 시 필요한 조치를 요구

할 수 있으며, 이 경우 수급인은 지체없이 그 조치를 이행하여야 한다고 되어 있다.

따라서 사업주는 2m 이상의 고소작업이나 1.5m 이상의 굴착·가설공사 등 근로자가 추락할 위험이 있는 작업을 진행하기 전에 작업계획을 공사감독원에게 제출하여 공사감독원의 승인을 받은 후 작업에 착수하여야 하고, 공사감독원은 사업주가 위험성평가를 실시할 경우 현장에서 진행되는 공종 및 작업 여건에 맞는 유해·위험요인을 찾아내고 그 결과에 따라 조치하는 등 건설 현장의 위험성 평가가 적절하게 이루어지고 있는지를 확인하여야 한다.

그런데 ㉠㉠㉠ 조경공사 현장 시공사인 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡주식회사는 쉼터에 설치하는 자연석 폭포 및 연못, 퍼즐러 등 높이 2.0m이상의 고소작업 등 고위험 공종에 대하여 작업 전 공사감독원에게 작업계획을 제출하지 않고 작업을 하였으며,

해당 고소작업 전 위험성평가를 실시하면서도 해당 고소작업시 발생할 수 있는 유해·위험요인의 위험성 평가가 아닌 단순 굴착 및 운반 장비 작업에 대해서만 실시하였다.

다. 이동식 비계 설치 부적정

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제68조(이동식비계)에 따르면 사업주는 이동식비계를 조립하여 작업을 하는 경우 뜻밖의 갑작스러운 이동 또는 전도를 방지하기 위하여 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정하거나 아웃트리거 설치 등 필요한 조치를 해야 하고, 비계 최상부에서 작업을 하는 경우 안전난간을 설치하여야 한다고 되어 있으며,

「건설공사안전관리지침」 제10조(시공 안전 계획의 이행 확인)에 따르면 공사감독원은 수급인이 시공 안전 계획에 따라 안전관리 업무를 적정하게 수행하는지 확인하여야 하고, 그 결과 시정할 사항이 있을 시 필요한 조치를 요구할 수 있으며, 이 경우 수급인은 지체없이 그 조치를 이행하여야 하고,

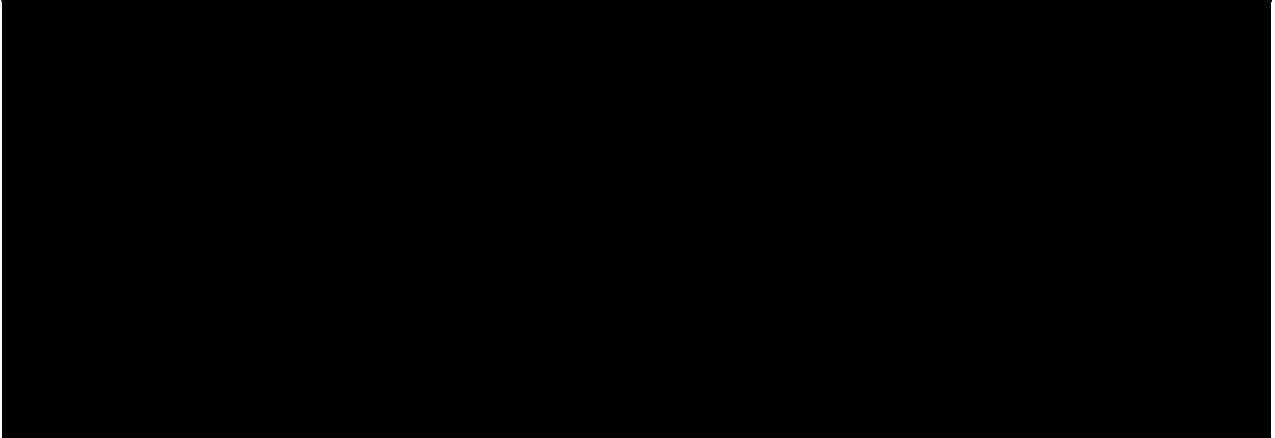
또한, 「공사감독업무지침」 제35조(안전관리)에 따르면 감독원은 수급인이 「건설공사안전관리지침」에 따라 현장 안전관리 등 관련 규정을 이행하게 하여야 하며, 그 결과 등 서류를 기록·유지하는지 이행상태를 점검하도록 되어 있다.

따라서 사업주는 이동식 비계 사용 시 재해 예방을 위하여 안전난간을 설치하여 사용하고, 이동 및 전도 방지 등 필요한 조치를 하여야 하며, 공사감독원은 근로자의 안전이 확보되도록 관련 기준에 맞게 설치하는지를 관리·감독하여야 한다.

그런데 ㉠㉠㉠ 조경공사 현장 시공사인 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡주식회사는 퍼걸러 설치를 위하여 이동식 비계를 사용하면서 [그림 2]와 같이 근로자 추락방지를 위해 비계 최상부에 안전난간을 설치하지 않았고,

이동식 비계 기둥 밑받침 철물을 설치하지 않고 일부 목재 조각위에 불안정하게 기둥을 설치하였으며, 전도 방지를 위한 아웃트리거 등 별도 고정장치를 설치하지 않은 상태로 작업을 하였다.

[그림 2] ㉠㉠㉠ 조경공사 이동식 비계 현황

	
이동식 비계 안전난간 미설치(퍼걸러 설치 공사)	이동식 비계 설치 불안정(기둥 및 목재 깔판 미고정)
자료: ㉠㉠㉠ 조경공사 현장 감사인 직접 촬영	

라. 소결

이와 같이 ㉠㉠㉠ 조경공사 공사감독원은 현장 안전관리에 대한 관리·감독을 소홀히 하였고,

근로자 기초안전보건교육 이수 미확인, 고위험공종 작업허가제 및 위험성평가가 미 실시 등 안전관리가 부실해져 안전사고가 발생할 우려가 있다.

3. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 관련 법령 및 규정 등에 따라 공사현장 안전관리에 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항: 주의

사장(□□□□처장)은 ☆☆☆☆본부 “㉠㉠㉠ ①①①①①①①①사업” 건설 현장 안전관리와 관련하여 「공사감독업무지침」 제35조(안전관리)에 따른 건설공사 안전관리 업무를 소홀히 한 책임을 물어 ☆☆☆☆본부 0급 RRR에게 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의)